INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DEFINITIVA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS

Pelo presente instrumento particular, de um lado, como **{VENDEDOR/CEDENTE|VENDEDORA/CEDENTE}:**

NOME COMPLETO: _____,
nacionalidade: _____, estado civil: _____,
sob o regime de: _____, profissão: _____,
{inscrito|inscrita} no CPF sob o nº: _____, {portador|portadora} do RG nº: _____, residente e {domiciliado|domiciliada} em
_____
município: _____, estado: _____.

CÔNJUGE DO {VENDEDOR/CEDENTE|DA VENDEDORA/CEDENTE}:

NOME COMPLETO: _____,
nacionalidade: _____, estado civil: _____,
profissão: _____, inscrito(a) no CPF sob o nº: _____,
portador(a) do RG nº: _____, residente e domiciliado(a) em
_____
município: _____, estado: _____.

E, de outro lado, como **[COMPRADOR/CESSIONÁRIO|COMPRADORA/CESSIONÁRIA]:**

NOME COMPLETO: _____,
Nacionalidade: _____, Estado Civil: _____,
Profissão: _____, [inscrito|inscrita] no CPF sob o nº: _____,
[portador|portadora] do RG nº: _____, residente e [domiciliado|domiciliada] em
_____
município: _____, estado: _____.

Têm entre si justo e contratado o presente instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Imóvel constituído por, quantidade: _____ (_____), tipo: _____,
situado em _____,
Complemento: _____, Bairro:_____, CEP: _____,
Município: _____, Estado: _____,
frente medindo _____ metros, confrontando com _____,
fundos medindo _____ metros, confrontando com _____,
lado direito medindo _____ metros, confrontando com _____,
lado esquerdo medindo _____ metros, confrontando com _____,
com as seguintes características: _____
_____,
perfazendo área total de _____ m² (_____).

——- OPCIONAL PARA APAGAR ——-

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Imóvel constituído por, quantidade: _____ (_____), tipo: _____, situado em _____, Complemento: _____, Bairro:_____, CEP: _____, Município: _____, Estado: _____, com área construída de _____ m² (_____), com frente medindo _____ metros, fundos medindo _____ metros, lado direito medindo _____ metros, lado esquerdo medindo _____ metros.

Edificada sobre terreno com área total de _____ m² (_____), frente medindo _____ metros, confrontando com _____, fundos medindo _____ metros, confrontando com _____, lado direito: medindo _____ metros, confrontando com _____, lado esquerdo: medindo _____ metros, confrontando com _____, com as seguintes características: _____ _____,

——- FIM OPCIONAL PARA APAGAR ——-

Parágrafo primeiro. {O VENDEDOR/CEDENTE|A VENDEDORA/CEDENTE} declara que o imóvel objeto deste instrumento não possui matrícula individualizada nem escritura pública registrada no Cartório de Registro de Imóveis, circunstância da qual [COMPRADOR/CESSIONÁRIO|COMPRADORA/CESSIONÁRIA] declara estar expressamente ciente.

Parágrafo segundo. Em razão da situação documental descrita, o presente instrumento tem por objeto a alienação e cessão definitiva, integral e irrevogável dos direitos possessórios efetivamente detidos {pelo VENDEDOR/CEDENTE|pela VENDEDORA/CEDENTE} sobre o imóvel, não constituindo, por si só, transferência de propriedade imobiliária registrada.

Parágrafo terceiro. [O COMPRADOR/CESSIONÁRIO|A COMPRADORA/CESSIONÁRIA] declara conhecer a localização, dimensões, limites físicos e estado atual do imóvel, aceitando-o nas condições em que se encontra.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DA POSSE

{O VENDEDOR/CEDENTE|A VENDEDORA/CEDENTE} declara, sob sua responsabilidade, que exerce a posse do imóvel e possui legitimidade para ceder os direitos possessórios objeto deste contrato. Declara, ainda, que, até a presente data e ressalvadas as informações expressamente consignadas neste instrumento, não realizou anteriormente venda, cessão, promessa de venda, promessa de cessão ou qualquer outro negócio incompatível com os direitos ora transmitidos [ao COMPRADOR/CESSIONÁRIO|à COMPRADORA/CESSIONÁRIA].

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

Pela presente compra e venda e cessão definitiva dos direitos possessórios, [o COMPRADOR/CESSIONÁRIO|a COMPRADORA/CESSIONÁRIA] pagará {ao VENDEDOR/CEDENTE|à VENDEDORA/CEDENTE} o valor de R$ _____ (_____), acrescido da entrega de _____, avaliado(a) em R$ _____, como pagamento integral efetuado no ato da celebração deste contrato.

O pagamento será realizado de forma parcelada, a título de entrada/sinal, R$ _____ , mais a entrega de pela entrega de _____,

avaliado(a) em R$ _____, recebido(a) como parte do pagamento, e o saldo remanescente de R$ _____, será pago em _____ parcelas de R$ _____, vencendo a primeira em _____, e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes.

O pagamento será realizado na forma ajustada entre as partes, devendo os respectivos comprovantes, recibos, transferências bancárias ou comprovantes de PIX, quando existentes, ser conservados como prova do adimplemento.

Parágrafo único. Após o recebimento integral do preço, {o VENDEDOR/CEDENTE|a VENDEDORA/CEDENTE} dará [ao COMPRADOR/CESSIONÁRIO|à COMPRADORA/CESSIONÁRIA], plena, geral, rasa, irrevogável e irretratável quitação do valor contratado, nada mais podendo reclamar a esse título.

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA DA POSSE

Com a assinatura deste instrumento e o pagamento integral do preço, {o VENDEDOR/CEDENTE|a VENDEDORA/CEDENTE} transfere [ao COMPRADOR/CESSIONÁRIO|à COMPRADORA/CESSIONÁRIA] a posse e os direitos possessórios que exerce sobre o imóvel descrito na Cláusula Primeira. A partir da imissão na posse, [o COMPRADOR/CESSIONÁRIO|a COMPRADORA/CESSIONÁRIA] poderá usar, ocupar, conservar e realizar benfeitorias no imóvel, observadas as limitações legais e administrativas aplicáveis.

CLÁUSULA QUINTA - DA IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

O presente negócio é celebrado em caráter irrevogável e irretratável, obrigando as partes, seus herdeiros e sucessores, ressalvadas as hipóteses de resolução, nulidade, anulabilidade ou demais situações previstas em lei ou neste instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESPONSABILIDADE {DO VENDEDOR/CEDENTE|DA VENDEDORA/CEDENTE}

{o VENDEDOR/CEDENTE|a VENDEDORA/CEDENTE} responsabiliza-se pela legitimidade dos direitos possessórios que declara possuir e ceder. Caso seja comprovada a existência de alienação ou cessão anterior realizada {pelo próprio VENDEDOR/CEDENTE|pela própria VENDEDORA/CEDENTE} sobre o mesmo objeto e incompatível com os direitos transmitidos neste contrato, ficam preservados [ao COMPRADOR/CESSIONÁRIO|à COMPRADORA/CESSIONÁRIA] os direitos de exigir a restituição das quantias pagas, perdas e danos e demais medidas cabíveis na forma da legislação aplicável.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA SITUAÇÃO REGISTRAL E DA REGULARIZAÇÃO

[O COMPRADOR/CESSIONÁRIO|A COMPRADORA/CESSIONÁRIA] declara estar plenamente informado de que a presente contratação envolve direitos possessórios, diante da inexistência de matrícula individualizada e título de propriedade registrado apresentado para o imóvel. O presente instrumento não substitui eventual escritura pública, registro imobiliário, procedimento de regularização fundiária, usucapião ou outro título legalmente exigido para futura aquisição ou reconhecimento da propriedade. Eventual regularização observará os requisitos legais aplicáveis ao caso concreto.

CLÁUSULA OITAVA - DOS TRIBUTOS, TAXAS E ENCARGOS

Tributos, taxas e demais encargos incidentes sobre o imóvel e relativos a período anterior à entrega da posse serão de responsabilidade {do VENDEDOR/CEDENTE|da VENDEDORA/CEDENTE} quando decorrentes de obrigação a ela imputável. Os encargos incidentes após a transferência da posse serão de responsabilidade [do COMPRADOR/CESSIONÁRIO|da COMPRADORA/CESSIONÁRIA], ressalvadas as obrigações que, por lei, sejam atribuídas de forma diversa.

CLÁUSULA NONA - DA BOA-FÉ E DAS DECLARAÇÕES DAS PARTES

As partes declaram celebrar o presente negócio de livre e espontânea vontade, sem erro, dolo, coação ou qualquer outro vício de consentimento. Declaram, ainda, que tiveram oportunidade de examinar as condições do negócio e obrigam-se a observar a probidade e a boa-fé durante sua celebração e execução.

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS DOCUMENTOS E PROVAS DA POSSE

Integram ou poderão acompanhar este instrumento, para fins de identificação e comprovação do negócio, cópias dos documentos pessoais das partes, comprovantes de pagamento, fotografias, croqui, coordenadas geográficas, documentos anteriores relativos à posse e quaisquer outros documentos relacionados ao imóvel. A apresentação desses documentos não implica, isoladamente, reconhecimento de propriedade registral.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS BENFEITORIAS

Após a efetiva transferência da posse, as construções, cercas, instalações, melhorias e demais benfeitorias realizadas [pelo COMPRADOR/CESSIONÁRIO|pela COMPRADORA/CESSIONÁRIA] correrão por sua conta e responsabilidade, observadas as exigências urbanísticas, ambientais e administrativas eventualmente aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO INADIMPLEMENTO

O descumprimento de obrigação essencial assumida neste instrumento sujeitará a parte inadimplente às consequências previstas neste contrato e na legislação civil, inclusive, quando cabíveis, resolução contratual, restituição de valores e indenização por perdas e danos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de _____, Estado _____, para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes deste instrumento, ressalvadas as hipóteses em que a legislação estabelecer competência inderrogável diversa.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_____, ____ de _____ de _____

{VENDEDOR/CEDENTE|VENDEDORA/CEDENTE} VENDEDORA/CEDENTE}

_____

Nome: _____

CPF: _____

CÔNJUGE {do VENDEDOR/CEDENTE|da

_____

Nome: _____

CPF: _____

[COMPRADOR/CESSIONÁRIO|COMPRADORA/CESSIONÁRIA]

_____

Nome: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA 1

_____

Nome: _____

CPF: _____

TESTEMUNHA 2

_____

Nome: _____

CPF: _____